

시정 및 개선요구

제 목 법정직무 수행자 업무수당 가산지급 불철저

소 관 부 서(기관) ㉮㉮처, 〇〇본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

조 치 부 서(기관) ㉮㉮처, 〇〇본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「보수 규정 시행세칙」(이하 “「세칙」”이라 한다) 제3조의2(법정직무 수행자 가산지급)에 따라 법정직무 수행자에게 업무수당 가산금¹⁾(이하 “가산금”이라 한다)을 지급하고 있다.

2. 판단 기준

가산금은 인사담당부서에서 관리하는 인사급여시스템의 인사정보에 따라 지급되고 있으므로 법정직무 수행자 혹은 관련부서는 대상자가 신규 혹은 변경사항이 발생한 경우 인사담당부서에 이를 신속하게 통보하여야 하며, 인사담당부서에서는 변경사항을 인사급여시스템에 정확히 반영하여 가산금 지급이 누락되지 않도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 각 기관별 가산금 지급에 대한 사항을 점검한 결과 [표]와 같이 법정직무를 수행하고 있음에도 가산금이 미지급된 사실을 확인하였다.

1) 해당 법정직무에 적용되는 국가기술자격 등급에 따라 가산금을 차등지급하며, 국가기술자격 없이 법정요원으로 임명된 자는 기능사보에 준하는 가산금(XX,XXX원 / 월)을 지급함.

이는 법정직무 수행자 혹은 관련부서에서 신규 혹은 변경사항 발생여부를 각 기관의 인사담당부서에 통보하지 않아 인사급여시스템에 반영되지 않은 결과로 판단된다.

[표] 법정직무 수행자 업무수당 가산금 미지급 내역

법정직무명	소 속	직급 및 성명	직무 수행기간	업무수당 가산금	비 고
□□□□□□□□	♥♥♥♥♥♥처	ㄱ급 ○○○○	20XX. X. XX. ~ 현재	XX,XXX원 / 월	「보수 규정 시행세칙」 제3조 제1항제2호에 해당하는 직무
○○○○○○○○○○○○○○	○○본부	ㄴ급 ○○○○	20XX. X. XX. ~ 현재		
	●●본부	ㄱ급 ○○○○	20XX. X. X. ~ 현재		
		ㄱ급 ○○○○	20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.		
		ㄴ급 ○○○○	20XX. X. XX. ~ 20XX. X. X.		
	◇◇◇◇◇원	ㄱ급 ○○○○	20XX. X. XX. ~ 현재		
		ㄱ급 ○○○○	20XX. X. XX. ~ 20XX. X. XX.		
		ㄱ급 ○○○○	20XX.XX. XX. ~ 20XX. X. XX.		

자료 : 각 기관 제출자료 및 인사급여시스템 데이터 재구성

또한 「세칙」에는 가산금 신청 등 명확한 지급절차²⁾가 마련되어 있지 않아 적기에 가산금이 지급되지 않을 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ㉮㉮처는 감사결과를 수용하면서 미지급된 업무수당 가산금을 소급하여 지급하도록 관련부서에 조치하고, 지급절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

○○본부, ●●본부, ◇◇◇◇◇원은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

2) 「세칙」 제3조(업무수당 지급대상자) 업무수당의 경우 같은 「세칙」 제4조(업무수당 지급절차)에 따라 업무수당 지급(변경) 신청서를 제출하도록 되어있으나, 같은 「세칙」 제3조의2(법정직무 수행자 가산지급)의 경우 지급절차가 관련 규정에 명확하게 정의되어 있지 않아 □□ 및 각 기관의 인사담당부서에서도 신청서를 받고 있지 않고 문서, 메일 등으로 통보하는 등 명확한 업무 처리 절차가 마련되어 있지 않은 상황임.

조치할 사항

㉮㉮처장, ○○본부장, ●●본부장, ◇◇◇◇원장은

법정직무 수행자에게 미지급된 업무수당 가산금을 소급하여 지급³⁾하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

㉮㉮처장은

업무수당 가산금 지급절차가 명확하도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)

3) 노무법인 자문 결과 법정직무 수행자에게 미지급된 업무수당 가산금을 소급하여 지급할 의무가 있으며, 「근로기준법」 제49조(임금의 시효)에 따라 임금채권 소멸시효 3년을 적용하는 것이 적정한 것으로 확인됨.
또한, 공사 감사실에서 감사 처분이 나가는 시점을 소멸시효 중단사유로 볼 여지가 크다고 판단하고 있으며, 이에 20XX. X월 기준으로 총 X,XXX천 원(㉮㉮처 XXX천 원, ○○본부 XXX천 원, ●●본부 XXX천 원, ◇◇◇◇원 XXX천 원)정도의 가산금을 소급하여 지급해야 되는 것으로 추정됨.